

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 885/2536	นายสนอง ตูจินดา	โจทก์
	นางล้วน อำทองอยู่	จำเลย
	นายสมภพ พลกุล ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132, มาตรา 234

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 และศาลอุทธรณ์ฟังพยานหลักฐานผิดไปจากท้องสำนวนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ นายโพธิ์วรรณปักษ์ ทนายจำเลยแถลงคัดค้านว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบด้วยกฎหมายแล้วและอ้างว่าโจทก์ได้ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ผู้รับมอบอำนาจและทนายโจทก์จึงไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลได้ การที่ทนายโจทก์ ยื่นฎีกาเป็นการหลอกลวงศาลให้หลงเชื่อว่า โจทก์มีชีวิตอยู่ เป็นการแจ้งเท็จและเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในศาล เข้าลักษณะความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ขอให้ศาลลงโทษตามกฎหมาย ต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อม ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยได้ตั้ง นายโพธิ์วรรณปักษ์ เป็นทนาย (อันดับ 190 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่เช่า ส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยใช้ค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรมนายประจวบ อำทอง อยู่ ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 179)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 181)

วันนัดพร้อม ทนายโจทก์แถลงรับว่า นายสนองถึงแก่กรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จริง แต่โจทก์ได้นำสืบไว้แล้วว่านายสนองเป็นผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุศบง กับพวก โดยให้นายสนองมอบอำนาจช่วงได้ ซึ่งคดีนี้ นายสนองได้มอบอำนาจช่วงให้นายพรศักดิ์เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนนายพรศักดิ์ จึงมีอำนาจดำเนินคดีนี้ต่อไปได้ ทนายจำเลยแถลงคัดค้านว่า โจทก์ถึงแก่กรรมเกินกว่า 1 ปี ไม่มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่ ทนายโจทก์ไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้ต่อไป ขอให้ศาลจำหน่ายคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 197)

คำสั่ง

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอให้รับฎีกา ตัวโจทก์ มรณะเป็นเวลาเกิน 1 ปี โดยไม่มีบุคคลใดเข้าเป็นคู่ความแทน

จึงให้จำหน่ายคำร้องโจทก์ออกจากสารบบความศาลฎีกา

จึงให้จำหน่ายคำร้องโจทก์ออกจากสารบบความศาลฎีกา

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ